

Fiktív, inkorrekt kölcsonszerződés

Oktatási célú negatív példa - valós szerződésnek nem használható

amely létrejött egyrészről

Nagy István

születési hely, idő: Budapest, 1975. január 1.

anyja neve: Minta Erzsébet

lakcím: 1111 Budapest, Homályos utca 1.

a továbbiakban: Kolcsnado,

másrészről

Kovács Péter

születési hely, idő: Budapest, 1990. február 2.

anyja neve: Teszt Maria

lakcím: 2222 Budapest, Bizonytalan utca 2.

a továbbiakban: Kolcsnvevo,

együttesen: Felek között az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés tárgya

1.1. Kolcsnado a jelen szerződés alapján 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint összegű pénzkölcsönt nyújt Kolcsnvevo részére.

1.2. Kolcsnvevo kijelenti, hogy a kölcsön összeget átvette, még abban az esetben is, ha annak tenyleges átadására, banki utalására vagy készpénzes kifizetésére nem került sor.

Probléma: ez tisztességtelen. A szerződés úgy állítja be a pénz átvételt, mintha az megtörtént volna, akkor is, ha valójában nem történt meg.

2. A kölcsön folyósítása

2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsön folyósításának módját Kolcsnado saját belátása szerint határozza meg.

2.2. Kolcsnado nem köteles külön igazolni, hogy a kölcsön összeget tenylegesen átadta.

2.3. Kolcsnvevo a jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul elismeri, hogy a teljes összeget hiánytalanul megkapta.

Probléma: a bizonyítási teher aránytalanul a kolcsnvevőre kerülne, és visszavételre adna lehetőséget.

3. Visszafizetési kötelezettség

3.1. Kolcsonvevo köteles a kölcsön teljes összeget legkésőbb 2026. december 31. napjaig visszafizetni.

3.2. Kolcsonado jogosult a visszafizetési határidőt bármikor, indokolás nélkül, egyoldalúan korábbi időpontra módosítani.

3.3. Kolcsonvevo köteles az így módosított határidőt elfogadni, és az ellen kifogást nem emelhet.

Problema: a határidő egyoldalú módosítása kiszámíthatatlanná és méltánytalanúvá teszi a szerződést.

4. Kamat

4.1. Kolcsonvevo a kölcsön összege után havi 15% ügyleti kamatot köteles fizetni.

4.2. A kamat minden megkezdett hónapra teljes egészében jár.

4.3. Kolcsonvevo tudomásul veszi, hogy a kamat mértékét Kolcsonado bármikor, egyoldalúan megemelheti, ha megítélese szerint a gazdasági körülmények, a Kolcsonvevo viselkedése vagy a bizalmi viszony változása ezt indokolja.

Problema: a havi 15% kamat aránytalanul magas, a kamat egyoldalú emelése pedig súlyosan inkorrekt.

5. Kesedelmi kamat és kotber

5.1. Kolcsonvevo kesedelmes fizetés esetén napi 5% kesedelmi kamatot köteles fizetni a teljes tartozás után.

5.2. A kesedelem első napján Kolcsonvevo automatikusan további 500 000 Ft kotbert köteles fizetni.

5.3. A kesedelmi kamat, a kotber és az ügyleti kamat egymás mellett, korlátozás nélkül érvényesíthető.

5.4. Kolcsonvevo tudomásul veszi, hogy akár egyetlen nap kesedelem esetén is a teljes tartozás azonnal esedékesse válik.

Problema: aránytalan, büntető jellegű és ellehetetlenítő rendelkezés. Egy kisebb kesedelemből is kezelhetetlen tartozás keletkezhetne.

6. Egyoldalú nyilvántartás

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy a tartozás mindenkori összegét kizárólag Kolcsonado saját nyilvántartása tartalmazza.

6.2. Kolcsonvevo köteles elfogadni Kolcsonado nyilvántartását akkor is, ha azzal nem ért egyet.

6.3. Kolcsonado nem köteles részletes elszámolást, kimutatást vagy fizetési történetet átadni Kolcsonvevo részére.

Problema: teljesen egyoldalú. A kolcsonvevo nem tudna ellenőrizni, hogy mennyivel tartozik valójában.

7. Biztosítékok

7.1. Kolcsonvevo a kolcson biztositekaul vallalja, hogy Kolcsonado keresere barmely vagyontargyat atadja.

7.2. Kolcsonado jogosult Kolcsonvevo ingosagait, gepjarmuvet, muszaki cikkeit vagy egyeb ertekeit birtokba venni, amennyiben Kolcsonvevo fizetesi kesedelembe esik.

7.3. Kolcsonvevo hozzajarul ahhoz, hogy Kolcsonado a biztositekkent atvett vagyontargyakat saját belatasa szerint ertekesitse.

7.4. Az ertekesitesbol befolyo osszeg elszamolasara Kolcsonado csak akkor koteles, ha azt saját maga indokoltnak tartja.

Problema: *onhatalmu birtokbavetelt es ellenorizetlen ertekesitest tenne lehetove. Ez rendkivul visszaelesszeru.*

8. Munkaberbol torteno levonas

8.1. Kolcsonvevo hozzajarul ahhoz, hogy kesedelem eseten Kolcsonado kozvetlenul megkeresse Kolcsonvevo munkaltatojat.

8.2. Kolcsonvevo hozzajarul ahhoz, hogy Kolcsonado keresere Kolcsonvevo munkaltatoja a tartozast kozvetlenul Kolcsonvevo munkaberebol levonja.

8.3. Kolcsonvevo a jelen hozzajarulasat visszavonhatatlanul adja meg.

Problema: *maganszemelyek kozott ez kulonosen aggalyos. A munkaber vedett jovedelem, es annak levonasa nem mukodhet ilyen egyszeru, egyoldalú módon.*

9. Szemelyes adatok es nyilvánossagra hozatal

9.1. Kolcsonvevo tudomasul veszi, hogy kesedelem eseten Kolcsonado jogosult Kolcsonvevo nevet, lakcimét, telefonszamat, tartozasanak osszeget es a kesedelem tenyet harmadik személyekkel kozolni.

9.2. Kolcsonado jogosult a tartozas tenyerol tajekoztatni Kolcsonvevo csaladtagjait, munkaltatojat, ismeroseit, üzleti partnereit es kozossegi media kapcsolatait.

9.3. Kolcsonvevo kijelenti, hogy ehhez altalanosan, elozetesen es visszavonhatatlanul hozzajarul.

Problema: *sulyosan sertheti a személyiségi jogokat es adatvedelmi elveket. Megszegyenitesre es nyomasgyakorlasra alkalmas.*

10. Jogorvoslat kizarasa

10.1. Kolcsonvevo kijelenti, hogy a jelen szerzodessel kapcsolatban birosaghoz, hatosaghoz, ugyvedhez vagy más jogi képviselohoz nem fordul.

10.2. Kolcsonvevo tudomasul veszi, hogy a szerzodes alairasaval minden későbbi kifogasarol, panaszarol es jogorvoslati lehetosegerol lemond.

10.3. Kolcsonvevo nem vitathatja a kolcson osszeget, a kamatot, a kesedelmi kamatot, a kotbert vagy Kolcsonado barmely intezkedese.

Problema: jogellenes szemleletu es tisztessegtelen. Egy szerzodes nem zarhatja ki altalanosan a jogervenyesitest.

11. Azonnali esedekesseg

11.1. A teljes tartozas azonnal esedekesse valik, ha Kolcsonado szerint Kolcsonvevo:

- a) kesedelmesen fizet,
- b) nem valaszol idoben uzenetre,
- c) nem eleg egyuttmukodo,
- d) megvaltoztatja a telefonszamat,
- e) uj munkahelyet keres,
- f) Kolcsonado szerint megbizhatatlanna valik.

11.2. Kolcsonado saját belatasa szerint dont arrol, hogy a fenti feltetelek bekovetkeztek-e.

Problema: homalyos, szubjektiv es aranytalan. A kolcsonvevo kiszolgaltatotta valik.

12. Lemondo nyilatkozat

12.1. Kolcsonvevo kijelenti, hogy a jelen szerzodes minden rendelkezese akkor is elfogadja, ha az szamara hatranyos, aranytalan, szokatlan vagy nehezen ertheto.

12.2. Kolcsonvevo kijelenti, hogy a szerzodes elolvasasa nelkul is teljes koruen megertette annak tartalmat.

12.3. Kolcsonvevo kijelenti, hogy a szerzodest kesobb semmilyen okbol nem tamadja meg.

Problema: kifejezetten tisztessegtelen logika. A szerzodes elolvasasa es megertese nem potolhato ilyen nyilatkozattal.

13. Zaro rendelkezesek

13.1. Jelen szerzodes alairasaval Kolcsonvevo minden jelenlegi es jovobeli vagyonaval felel a tartozasert.

13.2. Kolcsonado jogosult a szerzodest barmikor egyoldaluan modositani.

13.3. Kolcsonvevo a modositásokat kulon elfogado nyilatkozat nelkul is koteles tudomasul venni.

Problema: a szerzodes egyoldaluan modositathova valna, ami teljesen kiszamithatatlanna teszi a kolcsonvevo helyzetet.

Kelt: Budapest, 2026. junius 10.

Kolcsonado

Nagy Istvan

Kolcsonvevo

Kovacs Peter

Oktatási összegzés

Ez a szerződés azért inkorrekt, mert:

1. úgy tekinti átvettnek a pénzt, hogy nem kell bizonyítani az átadást.
2. egyoldalúan módosíthatóvá teszi a visszafizetési határidőt.
3. aránytalanul magas kamatot és késedelmi kamatot tartalmaz.
4. kizárólag a kölcsönadó nyilvántartását fogadja el.
5. lehetővé teszi a kölcsönvevo vagyontárgyainak onhatalmu elvetelet.
6. adatvédelmi és személyiségi jogokat sértő nyomaszgyakorlast tartalmaz.
7. megpróbálja kizárni a jogorvoslatot.
8. túl széles és homályos azonnali esedekessegi okokat tartalmaz.
9. a kölcsönvevot teljesen kiszolgáltatott helyzetbe hozza.

Ez egy negatív tananyag, nem szerződés minta.